

EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources

Volume 14: Cultures of Record Keeping: Creation, Preservation, and Use in the Early Modern Period, Fordham University, New York, August 16-17, 2017

Linguistic and Formal Aspects of Jewish Record Keeping in Italy—A Comparative Investigation

Bernard Cooperman, University of Maryland, College Park

There is ample evidence for a flourishing Jewish documentary consciousness in 16th-century Italy. This is clear at many different levels—from the notarial to the constitutional, from the judicial to the legislative, from the personal and mercantile to the criminal and diplomatic. Maintaining documentary archives clearly became common, indeed normative, in a wide range of communities, apparently partly in response to pressure from the outside, partly because of an increasing level of institutionalization in the growing communities themselves. What were the models and norms for Jewish documentary and archival practice? How did existing traditions of terminological, conceptual, and linguistic practices among Jews interact with those imported from the outside? Can we see a difference between Jewish documents that might have to be presented to the outside authorities and those for purely internal use? Can we trace the emergence of a Jewish bureaucratic personnel? In my presentation I will compare documents preserved from two ethnically and geographically quite different communities—that in Rome and that in Pisa/Livorno—to try and answer some of these questions.

EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources

Volume 14: Cultures of Record Keeping: Creation, Preservation, and Use in the Early Modern Period, Fordham University, New York, August 16-17, 2017

Notarial Practice, Communal Institutions, and Legal Jurisdiction

Bernard Cooperman, University of Maryland

I. The Institutionalization of Communal Governance and Record Keeping. Pisa, 1713. Central Archives for the History of the Jewish People, Film HM 890, fol. 10r

16 June, 1713. Pisa. Florentine dating.¹

The very excellent gentlemen, *Parnasim*, [meeting] in the usual place [etc.] Considering that it is necessary that Ketubot, which are public instruments, must be registered in a public book so that they might always be viewed and constitute the truth and validity of the act, therefore by the present decree they order and command that all Ketuba contracts which are issued in this Holy Community must be registered by the *sofer* of our chancery in the usual book. We require the parties that they not perform this registration with the opportune mechanism of the government. The said Ketuba instrument shall not be valid so long as it is not signed by the *sofer* [administrative secretary] of the Holy Community and by one of the three gentlemen [i.e., the *massari*] elected at the time. The registration requires a [fee of] $\frac{1}{4}\%$ of the dowry principle paid into the hand of that official and $\frac{3}{4}$ p.a.² for each Ketuba for the Chancery, all for the good government of this Holy Community, which may God augment.

Item. We order that all those who have a son or daughter have to inform the Chancery in writing and they are obligated to have a synagogue honor [*shura*], having a note from the Chancellor that they have made the required notification, and paying the Chancery six *sueldos* and an *ocho*.

Similarly they order that the Chancellor must register all who pass from this to a better life in the usual book under pain of censure from the Gentlemen of the *Mahamad* [i.e., the communal government], all for the good governance....

Joseph Vaiz Villa Real
Abram de Gabriel de Paz
David Falcon

¹ The date was given in *stilo fiorentino*. On the previous page, the entry of 22 March 1713

² Piaster or pezzo

EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources

Volume 14: Cultures of Record Keeping: Creation, Preservation, and Use in the Early Modern Period, Fordham University, New York, August 16-17, 2017

Notarial Practice, Communal Institutions, and Legal Jurisdiction

Bernard Cooperman, University of Maryland

I. The Institutionalization of Communal Governance and Record Keeping. Pisa, 1713. Central Archives for the History of the Jewish People, Film HM 890, fol. 10r

Adi 16 Juñio 1713 Pisa f.o

Los Muj Ill.res SS.res Parnassim en el solito lugar e[ccetera]

Haviendo considerado, ser nesesario que las Chetubod como Instrum.o pubb.co se deua registrar en un libb.o pubblico p.a que siempre paresca, y conste la verda y ualidad dl acto, y asi p. el presente Decreto ordena.n y mandaron que todos los Contrattos de Chetubod que seguiere en este ק"ק se deuan registrar p. el sofer de nuestra Canc.ria en el solito libb.o obbligando a la parte, que no quisiere aser tal rejistrasion con el remedio opportune di Justisia, y que no sea valida el tal Instrum.o de Chetubà mientes no est ubiere firmada dl sofer dl KK y de uno de los SS.res tres diputados que pro tempore fuere con deuer pagar dh'a rejistrasion ¼ p% del prensipal de la Dote en mano de dh'o diputado, y tres quartos de p.a cada Chetubà p.a la Canc.ria do todo p.ra buen gouierno de este KK que D.os aumente.

Item ordenaron que todos los que tubieren ijo ho ija deuan dares luogo en nota en la Canc.ria y que sean obligados a azer surà tomando el bulletin dl Canc.re de auer echo la deuida denunzia con deuer pagar en Canc.ria sualdos seis y ocho y semilm.e ordenaron que todos los que pasaren de esta a major uida deua el Canc.re rejstrarlos en el soito libbro sotto pena de albitrio de os SS.res dl Mahamad lo todo pr.a gueon g.no e mand.

Joseph Vaiz V.a Real
Abram de Gabriel de Paz
Dauid Falcon

EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources

Volume 14: Cultures of Record Keeping: Creation, Preservation, and Use in the Early Modern Period, Fordham University, New York, August 16-17, 2017

Notarial Practice, Communal Institutions, and Legal Jurisdiction

Bernard Cooperman, University of Maryland

II. Rome: 1539. Notarizing agreements to go before non-Jewish Arbitrators.
Archivio Capitolino di Roma. *Notai ebrei*, 11, libro 3, fol. 45v–46r.

The following *shtar harsha'a* follows the formulaic language of contracts that, like a modern "power of attorney" appoint agents to act on one's behalf in a specific legal matter. Such documents, which date back to Talmudic times, regularly include permission for the agent to bring the matter before non-Jewish courts as necessary.¹ In this case, however, the parties are choosing from the start to bring their dispute before non-Jewish arbitrators, which would also mean being bound by a different procedural and substantive legal system. The document was preserved in the notarial register of the Roman Jewish notary which was eventually deposited in Rome's Archivio Capitolino, the repository for the records of all city notaries. The document, which includes the autograph signatures of the witnesses is a first copy, and therefore includes changes, deletions, and insertions. It is quite difficult to read.²

Power of Attorney

We, the undersigned, testify as to what occurred in front of us today, Tuesday, the *calends* of July, [5]299, here in Rome, the city that sits on the river Tiber, here in the Scuola Tempio. The honorable Twenty [Licensed] Lenders came before us: 'Be witnesses and testify for us and write in clearly empowering language that cannot be changed from this day onward [] and then sign [the document] and give it into the hand[s] of Solomon da Pisa and Isaac Gois[o], may their Rock protect them, to the effect that we, the moneylenders of this city of Rome, hereby willingly and not because of any force whatsoever, empower Solomon and Isaac Goiso, [together and] individually, and give them control over 4 ells of land in our

1 Models for such contracts were regularly collected in working manuals to serve as guides for scribes. Their practical relevance attracted the interest of Christian scholars; for example, J.H.M. Nagel, *De Contractu quodam iudaico emptionis et venditionis* (Altorf: 1754). Several of these were printed and republished frequently. The Israeli jurist and legal historian, Asher Gulack, provided a useful overview and sampling in *Otzar ha-Shtarot ha-Nehugim be-Yisra'el* (Jerusalem: 1926).

2 This series of notarial registers have been mentioned in many studies of Roman Jewish history, and selected items were published for example by Abraham Berliner, *Mi-Sridei ha-Ir*, *Kovetz al Yad* 9 (1893), in a 1984 master's thesis written at INALCO, Paris under the direction of Gérard Nahon, by Shoshana Shenhav Golan

"La vie et la mort des juifs de Rome d'après des testaments tirés de documents notaries en Hébreu datant de 1536–1605." Kenneth Stow, *Jews in Rome* (Leiden: Brill, 1995 and 1997) provides summaries of the registers for 1536–1557, and he has drawn on these in several important studies of Roman Jewish history. The present document is listed by Stow as #403, and he identifies it as on 57v–58r).

property.³ Thus we are licensing them to [negotiate] a *compromesso* according to the laws of the Gentiles with regard to all the conflicts and divisions⁴ that exist between us and him. Henceforth and from now on, we allow and authorize the above mentioned agents. Their power is as ours, their oaths are as our own, thier mouths as our mouts and their hands as our own. Whatever the said agents say or do shall have standing and be ginding and we may never reconsider or refuse or say to those agents that [we will not agree to what they did on the grounds that] "We sent you to profit us and not to cause us harm." Rather, whatever the agents rule shall be binding and have strong and trustworthy status. It shall not be invalidated because of an extra word or a missing word or an ambiguous word. Nor [shall a document they sign be invalidated] because of an extra word or an erasure or a drop of ink. Everything is approved and confirmed, legal and trustworthy, according to their [i.e., non-Jewish] law as if it were written by an authentic public notary and rabbinic regulations. Thus say their excellencies, the above mentioned Twenty Lenders: this power of attorney is being written in public⁵ so that it not be considered a hidden thing. Everything is revealed and known to anyone who [can] see or hear [will realize] it is true. And the said Lenders hereby revoke any disclaimer or disclaimer that might derive from a disclaimer ad infinitum in any way that the rabbis have defined "disclaimer." And in order that the truth not go missing, I, Meshullam the son of his honor, Rabbi Isaac of Volterra, the scribe of the city, at the request of the said Lenders, have written this power of attorney. We have explained this⁶ to the witnesses. They will sign sign their names in the margin of this power of attorney about what they heard and saw as testimony and memorial. And their Excellencies, the Lenders have transfered this to R. Salomone da Pisa and R. Isaac Gois[o], the above-mentioned agents, and everything that has been written and spelled out above with legal currency.⁷ This is strong and binding. [Signed] I, Meshulam the son of R. Abraham the physician of blessed memory, insofar as I am witness to what is written above. [Signed] I Raphael Hai the son of R. Judah [?] of blessed memory. And on this very day, His Excellency, His Honor David Ram, who is a *memuneh* [leader of the community council] called on R. Salomone Zarfati to agree to bring the case before a Jewish court and rabbis, namely Rabbi Judah ben Michael and Rabbi [?] ben Michael with regard to the taxes [?] in Rome.⁸

3 This fictive sale of land is required by Jewish law in any transfer of rights between parties.

4 This phrase is inserted to replace an earlier one that was crossed out. The earlier phrase, not entirely legible, refers to a license (חזקה) that was in dispute.

5 literally: "it was written in the market and signed in the open." This is a standard, required phrase for Jewish deeds of gift or transfer of property. See *Shulhan Arukh, Hoshen Mishpat* §242.3.

6 The Hebrew נפיים in this type of document usually means that we have appeased or relieved the worries of one of the parties. I have not found another example of this term used about witnesses.

7 Again a stock phrase for notarial documents that is not immediately relvant to what really happened.

8 The last phrase is puzzling. The form מסייות is not what we would expect, nor is it clear what taxes (if that is what is meant) might have to do with the conflict between the bankers. On the apparent

collegial appointment of several rabbis in Rome at a time see Robert Bonfil, *Rabbis and Jewish Communities in Renaissance Italy* (Oxford: Littman Library, 1990), pp.

EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources

Volume 14: Cultures of Record Keeping: Creation, Preservation, and Use in the Early Modern Period, Fordham University, New York, August 16-17, 2017

Notarial Practice, Communal Institutions, and Legal Jurisdiction

Bernard Cooperman, University of Maryland

II. Rome: 1539. Notarizing agreements to go before non-Jewish Arbitrators.
Archivio Capitolino di Roma. *Notai ebrei*, 11, libro 3, fol. 45v–46r.

שטר הרשאה

מעידים אנחנו ח"מ מה שהיה בפנינו היום יום ג' קליני לוליו רצט פה רומה מתא דיתבא על נהר טיביריס פה בכנסת ההיכל איך באו לפנינו מעלות המלוים אשר הם עשרים ואמרו לנא הו' עלינו עדים וסהדים וכתבו בכל לשון של זכות וראיה גמורה וברורה דלא להשניא [=להשנאה] ביה מן יומא דנן ולעלם וחתמו ותנו ביד מעלת כמה"ר שלמה מפיסה ור' יצחק גיוס יצ"ו איך אנו המלוים מפה רומה הנ' הנה אנו מקנים להם למפואר ר' שלמה ור' יצחק גיוס יצ"ו לכל אחד מהם ארבעה אמות קרקע בחצרינו ומרצון נפשינו הטוב בלי שום אונס כלל ועקר הנה אנו מרשים ומשליטים אותם להיות עם ר' יוסף בכ"ר יצחק צרפתי יצ"ו לעשות קומפרומיסו בדיני אומות העולם היינו לקרוא הברור [י]ם נצרים על כל המחלוקות וההפרשות אשר יש לו בינינו ובינו על כל מחלוקות וערעורים ודבור [] אשר יהיה לו דין ודבר עמנו ומעתה ומעכשיו הנה אנו מרשים ומשליטים אותם למורשים הנ' שיהיה כחם ככחנו ושבועתם כשבועותינו ופיהם כפינו וידם כידינו וכל אשר יגידו ויעשו הם המורשי הנ' יהיה להם מעמד וקיום ולא נוכל מעולם להרהר ולמאן ולומר למורשים הנ' לתקוני שדרונכם ולא לעוותי אלא על כל מה שיגזרו המורשים הנ' יהיה תוקפו וגבורתו חזק ואמין ולא כאלו נעשה ע"י סופר נצרי ולא תפסל לא מחמת יתור לשון ולא מחמת חסור לשון ולא מחמת לשון דמשתמע בתרי אנפי. ולא מחמת גרר או מחק או טפת דיו עליו. הכל מאושר ומקויים כשר ונאמן ומוחזק בחוקתיו כאלו נעשה ע"י סופר פיוביקו ואאוטינטיקו וככל תקו' ח"ז [ל] וכה אמרו מעלות העשרים המלוים הנ' ההרשאה הזאת כתובה בשוקא וחתמוה כברא כי היכי דלא להוי כמלתא טמירתא אלא הכל יהיה גלוי וידוע לפני כל רואה או שומע איך הוא אמת [?] ובטלו המלוים הז' כל מודעי דמודעי ומודעי דנפקי מגו מודעי עד סוף כל מודעי דאמור בהון רבנן מודעי ולמען לא תהיה האמת נעדרת אני משלם בן ר' יצחק מוולטירה סופר מתא ברצון מעלות המלוים הנ' כתבתי ההרשאה הזאת ופייסנו העדים חתומי מתא יחתמו שמם בשולי ההרשאה הזאת מאשר שמעו וראו לעדות ולזכרון וקנינא מן מעלות המלוים לר' שלמה מפיסה ור' יצחק גיוס מורשים הנ' כל מה דכתיב ומפרש לעיל במנא דכשר למקניא ביה והכל שריר וקיים

אני משולם בכ"ר אברהם הרופא נ"ע אחר כי אני עד מה שכתוב לעיל

אני רפאל חי בכמ"ר יהודה וניוווני נ"ע

ובעצם היום הז' המרומם כמר דוד ר"ם הממונה קרא לר' שלמה צרפתי שירצה לעמוד בדיני ישראל לפני הרבנים הינו לפני כמהרר יהודה בכמהר"ר מיכאל [?] ונדב [?] ב"ר מיכאל על ענין המסייות מרומה

EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources

Volume 14: Cultures of Record Keeping: Creation, Preservation, and Use in the Early Modern Period, Fordham University, New York, August 16-17, 2017

Notarial Practice, Communal Institutions, and Legal Jurisdiction

Bernard Cooperman, University of Maryland

III. Notarial practice across legal jurisdictions. Livorno-Izmir. 1667–68. Responsa of R. Haim Benveniste, *Ba'i Hayyei, Hoshen Mishpat*, §158.

To the City of Livorno, may God protect it, Adar 5428 [1667–68]

Question: A difference has arisen concerning a monetary conflict between Reuben and Simeon, residents of Izmir, may God protect it, and some residents of Livorno, may God protect it. They brought their case before the members of the Livornese Mahamad [lay council]. They, in their wisdom, ruled that the matter should be deferred for six months so that the sides could clarify their claims. When the Livornesi saw the council's decision, they petitions His Exalted Grand Duke to transfer the case to the *Consoli del Mare*¹ or three Gentile² merchants. When Reuben and Simeon heard this, they declared that they wished to be judged only before a Jewish religious court, on the grounds that they, the defendants, were residents of Izmir where [Jewish cases] are judged according to the Torah, as has always been true there. Moreover, since their rivals transgressed the law and the Torah in asking His Excellency, the Grand Duke that the matter be transferred to a non-Jewish court, and thus transgressed what is written in the Torah: “Before them”³ [meaning] and not before gentiles,”⁴ they do not wish to be judged by any law other than in accordance with our holy Torah. May our Teacher of Righteousness tell us who has the law on his side, and may you be doubly rewarded.

Answer: In thinking about this and wondering how the law tends in the matter before us, I began to investigate one central issue that requires clarification in our consideration. It is this: if a certain place has a custom—which is a proper custom that deserves, from a legal point of view, to be followed—to be judged in [Jewish] courts in cases of dispute and conflict, do we follow this custom on the grounds that “custom trumps halakha.” Perhaps we do not follow this. It seems to me that even according to the view that in matters of money (civil suits), custom trumps

¹ The “consul” in Pisa is a maritime court which traditionally had jurisdiction over commerce and trade in Pisa and Livorno.

² Literally: uncircumcised.

³ Exodus 21:1

⁴ Gitin, 88b.

halakha...in this case we do not follow this custom because it involves something that is religiously forbidden since the All-Merciful stated: “‘Before them’ and not before gentiles.” It is well known that most, indeed almost all, jurists agree that a custom is not binding in countering something that is actually forbidden. This is true even when we are speaking about a “widespread custom”⁵ instituted by the ancients.

[He lists the books of many great recent authorities] to the effect that a custom adopted by people of a city to have their deeds composed by gentile [notarie]s, do we follow this practice if it is widespread in that place and fixed by the ancients? Even in such a case, Rabbi Samuel Kalai (*Mishpetei Shmu'el* §103-104) believes that anything that involves going directly against a law of the Torah, we do not follow it. The two cases are different since there is nothing to forbid in using gentile notaries to draw up contracts. Where this practice is widespread and a fixed custom it is tantamount to a case where two parties agreed among themselves that these deeds that are written before gentile court would be accepted. It is no different than someone accepting a relative or someone else forbidden to judge or testify [for some reason]; that is acceptable.... Since the two parties accept this, who are we to tell them no? But in the case before us, it involves something actually forbidden outright. (Even if their law is the same as ours and even if both parties wish to be judged in their court, it is forbidden to be judged “before them.” See Nahmanides, *Commentary on the Torah*, ad loc., *Mishpatim*, cited by Rabbi [Joseph Caro] of blessed memory [*Beit Yosef*, *Hoshen Mishpat*, §26]. Of what use, then, is a custom? For this would be tantamount to the parties agreeing that they will be judged by non-Jewish courts, which is of no use....

And now to our case. I would say that the people who requested His Excellency the Duke to move the case to the court of the Console [del Mare] in Pisa or before three gentile merchants, did an evil thing. They abandoned the source of living water to dig for themselves broken cisterns, to build themselves piebald altars in idolators' temples (*beit midresei ha-aku''m*) ... This case is especially bad since they had appeared before the men of the *mahamad* and the latter, in their wisdom, ruled as they did, and then these parties drew back from what the men of the *mahamad* had ruled according to the Torah of Our Teacher Moses of blessed memory and were content with children of the gentiles. It is amazing that Jews whose forefathers stood at Mt. Sinai despise the good and choose evil. These people are deviants; they have quickly abandoned the straight path, the Torah of God that is pure, and have run after illegitimate profit, oppressive profit. Who has heard of such a thing, to be unfaithful to the wife of one's youth and to hold the breast of a gentile woman. They should be condemned and punished....

⁵ The term *minhag pashut* is sometimes taken to mean “a simple custom” but in this case, it refers to the fact that the custom is widespread and not merely local.

The residents of Livorno do not have the power to force the residents of Izmir to be judged according to their [Livornese] custom. Even granted that that is their custom, and custom is determinative, that applies only to the residents of Livorno or to the residents of another city who are suing residents of Livorno. But when it is the residents of another city who are the defendants, there is no doubt that [the Livornese] cannot force them to be judged according to the custom of Livorno; ... plaintiffs must follow the defendants. [The authorities that Benveniste had earlier cited] went out of their way to argue that a case should be judged according to the local custom of where the business deal occurred. In our case, the business deal occurred in the city of Izmir; the matter should be judged according to the custom of Izmir. And even if the deal had been done in Livorno, those [authorities] said what they did only when both plaintiff and defendant were in that same place and then the plaintiff left for somewhere else. In our case, however, the defendant never was in Livorno when the deal was consummated. Everyone agrees in this case that the defendant is not required to behave according to the custom of the place where the deal was consummated. Rather, he can follow the custom of his own place. And in our case, even more so since the deal was consummated in Izmir!

Bottom line, in our case no law and no judge would declare that they should not be judged by the holy law of God. Hence I rule, under pain of excommunication, these people must together approach the members of the *mahamad* in Livorno together, and the case should be judged according to the Torah. ... If they refuse, aside from the fact that they are violating a decree of excommunication, we shall do to them what is appropriate. If they think of distraining the property of residents of Izmir, we will distraint the goods of Livornesi here....

This is what appears to me. [Signed:] The young man, Hayyim the son of Israel Benveniste of blessed memory.

EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources

Volume 14: Cultures of Record Keeping: Creation, Preservation, and Use in the Early Modern Period, Fordham University, New York, August 16-17, 2017

Notarial Practice, Communal Institutions, and Legal Jurisdiction

Bernard Cooperman, University of Maryland

III. Notarial practice across legal jurisdictions. Livorno-Izmir. 1667–68. Responsa of R. Haim Benveniste, *Ba'i Hayyei, Hoshen Mishpat*, §158.

שו"ת בעי חיי חושן משפט חלק א סימן קנח
לעיר ליוורני יע"א אדר התכ"ח.

שאלה. נפל הפרש בענין דררא דמונא בין ראובן ושמעון תושבי עיר אזמיר יע"א ובין קצת אנשים מתושבי ליוורני יע"א והקריבו את משפט' לפני אנשי המעמד אשר בליוורני והמה בחכמתם גזרו אומר שיתעכב הענין עד שש חדשים כדי שבתוך זמן זה כל אחד מהשתי כתות יברר טענותיה' וכראות יחידי ליוורני אשר להם הריב הסכמת המעמד שאלו מהדוכס הגדול יר"ה שיצוה הוא שיתדיין זה הענין לפני הקונסול של פיזה או לפני ג' אנשים סוחרים ערלים וכשמוע ראובן ושמעון את הדברים האלה אומרים שאינם רוצים אלא דין תורה מאחר שהם הנתבעים והם מתושבי איזמיר מקום אשר דנין על פי התורה כי מימי קדם קדמתה שמשם ישבו כסאות למשפט ועוד כי מאחר שאנשי מצותם חלפו חק עברו תורות לשאול מהדוכס הגדול יר"ה שיתדיין הענין על פי גוים ועברו על מ"ש בתורה לפנייהם ולא לפני גוים גם הם אינם רוצים להתדיין כי אם על פי תורתנו הקדושה יורינו מורינו המורה לצדקה הדין עם מי ושכרו כפול ומכופל מ"ה

תשובה. בהיותי משתאה מחריש לדעת היכן הדין נוטה בנדון שלפנינו עמדתי בחקירה אחת עצומה שיש לחקור בנדון דידן והיא זאת אם מקום אחד נהגו במנהג הראוי להשען עליו כפי הדין כי יהיה להם דבר הן לריב ומצה ללכת להתדיין בפני הערכאות אם הולכין אחר מנהג זה דמנהג מבטל הלכה או דילמא אין הולכין אחריו ויראה לע"ד דאפי' למ"ד דמנהג בממון מבטל הלכה אפי' אין לו ראייה מן התור' בנ"ד אין הולכין אחר מנהג זה משום דהוי מילתא דאיסורא דאסור לדון בערכאות משום דלפניהם ולא לפני גוים אמר רחמנא וכבר ידעת שהסכימו רוב הפוסקים וכמעט כולם דמנהג נגד האיסור לא יועיל אע"פ שהוא מנהג פשוט והונהג על פי ותיקין ואם יש בו שום ביטול מצוה מן התורה כ"ע מודו דלא אזלינן בתריה

ואם ראה תראה לגדולי האחרונים בספריהם מהריב"ל ז"ל ס"א כלל י"א סי' ס"ב והרשד"ם ז"ל חלק ח"מ סימן ש"ד והרדב"ז ז"ל בתשובה כ"י והרב הגדול מהר"י קארו ז"ל בתשובותיו דיני כתובה סימן י' ומהר"י הלוי ז"ל סימן ע' וע"ה ומשפט צדק ח"א סי' נ"ב וספר גדולי תרומ' דף שס"ב דמנהג שנהגו בני העיר לכתוב שטרותיהם על פי נכרי אם המנהג כתקנו פשוט באותה העיר וקבוע על פי ותיקין הולכין אחריו מלבד דאף בנדון ההוא חולק משפטי שמואל בסימן ק"ג וק"ד וסובר דכל שיש בו צד לבטול דין תור' אין הולכין אחריו שניא דא מן דא דהתם אין שום איסור בדבר לכתוב שטרותיהם לפני גוים וכל שנהגו כן במנהג פשוט וקבוע הרי הוא כאלו התנו ביניה' שיועילו אותם שטרות הנכתבים בערכאות של גוים וה"ל כמקבל עליו קרוב או פסול לדון או לעדות דמהני כדתנן נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך וכיון ששני הכתות מרוצים בזה מי ימחא בידם אבל בנדון שלפנינו דמטעם איסור נגעו בה

דאפלו בדין שדינן כדיננו ואפילו שניהם רוצים לדון לפני ערכאות אסור לדון לפנייהם כמ"ש הרמב"ן שם בפ' התורה בפרשת משפטים והביאו הרב ז"ל בב"י ח"מ סימן כ"ו א"כ מה יועיל מנהג לזה דלא יהא אלא שהתנו כן בפ' להתדיין לפני הערכאות לא מהני וכמ"ש הרא"ש ז"ל בתשו' שהביא הרב בעל הטורים ז"ל בח"מ סימן כ"ו דנהי דאדם שליט לאפקורי ממוניה וליתנה למי שירצה אבל האיסור דלפניהם ולא לפני גוים מאן מחיל ומאן שביק למעבר איסורא

ואיכא למידק דהרמב"ן ז"ל כתב דאפילו שניהם רוצים אסור לדון לפנייהם ואלו בספר המישרים נ"א ח"ג כתב אחד מבעלי דינין שרוצה לדון בערכאות אין שומעין לו וכתב רב אלפס בתשובה שצריך לנדונו ע"כ משמע דדוקא כשא' רוצה ולא שניהם אין שומעין לו אבל אם שניהם רוצים אין איסור בדבר ושומעין להם והתימא על הרב ז"ל בב"י סימן הנז' שכתב דברי הרמב"ן ורבינו ירוחם ז"ל סמוכים זה לזה ולא ביאר דחולקי' ואולי ס"ל דמשום דרי"ו ז"ל בעי למי' עלה וכתב רבינו ירוחם ז"ל שצריך לנדונו נקט רבינו ירוחם ז"ל א' מבעלי דינים דאין לנדונו אלא כשהוא רוצה וחבירו אינו רוצה אז מגדין אותו להיות ציית דינא בדיני ישראל אבל אם שניהם רוצים נהי דאיסורא איכא אבל אין מנדין אותם וכן מוכיח מדברי הרב בעל המפה

ואפשר עוד לומר דכשאין למלוה זכות בדיניהם יותר מבדיננו אז אפ' שניהם רוצים אסור להתדיין בפניהם אבל אם יש לו זכות בדיניהם יותר מבדיננו אם נתרצו שניהם לדון לפנייהם אין כאן איסור אבל אם אין שניהם רוצים אפ' יש לו זכות בדיניהם יותר מבדיננו מנדין אותו תדע שיש לחלק כן שהרי הרשב"א ז"ל מכת המכשרים שטרות העולים בערכאו' של גוים כדעת הרמב"ם והוא ז"ל בתשובה אחת אכתבנה בסמוך בס"ד צווח שאיסור גמור הוא להתנהג כמשפ' העכו"ם ולכולהו פירושי כשאין האחד רוצה מנדין אותו

וראיתי אני למהרש"ך ז"ל בח"ב סי' רכ"ט כתב כלשון הזה א"כ מאחר שראובן נשא ונתן עם שמעון במקום שנהגו שלא יצטרכו בעסקיהם לדון בדין התורה שהיה מן הנמנעות כו' ולכאורה נראה הפך מ"ש דאפילו בעיקר הדין אם נהגו לדון בערכאות הולכין אחריו וליתא דלא התיר מהרש"ך ז"ל ללכת לדון לפני הערכאות חלילה לפה קדוש יאמ' דבר זה שזהו עילוי יראתם אבל מ"ש הרב שם הוא ענין אחר שהיה מנהג אותו מקו' שלא לדון בעיסקי משא ומתן כפי דין התורה שאם היו דנין כן על פי התורה לא היה קיום והעמדה להם אלא היו דנין על פי מנהג הסוחר' כפי נימוסיהם וכפי תקנותיהם וכל זה היו דנין אפילו בדיני ישראל על פי המנהג על זה כתב הרב שאף אם הלכו למקום אחר חייבים להתנהג על פי המנהג שנהגו במקום שנעשה העסק אבל שילכו להתדיין לפני הערכאות לא התיר הרב ז"ל דאפילו דנין כדיננו אסור כמו שנתבאר כ"ש אם אינן דנין כפי דין התורה וזה פשוט למתבונן בדברי הרב ז"ל שלא הוזכ' בדבריו בכל אותה תשובה אלא ערכאות לא לדון בדין הסוחרים וזהו מה שהת' הרב ז"ל דההקפדה אינה אלא לדון בפני עכו"ם מפני שהוא עילוי יראתם אבל אם קבלו לדון כדין ערכאות לפני דייני ישראל אין כאן איסור כל שבעלי דינין מרצים בכך או התנו או נהגו כך אבל מדברי הרשב"א ז"ל בתשובה הביאה הרב ב"י בח"מ סי' כ"ו מוכח דאפ' להתנהג בדיני ע'כום אע"פ שאינו הולך לפנייהם אסור וסיים ז"ל באותה תשובה אבל ללמוד מזה ללכת בדרכי הע'כום ומשפטיהם חלילה וחס לעם קדוש לנהוג ככה וכ"ש אם עתה יוסיפו לחטוא לעקור נחלה הסומך על משענת קנה הרצוץ הזה ועושה אלה מפיל חומת התורה ועוקר שרש וענף והתורה מידו תבקש ואומר אני שכל הסומך בזה לומר שמותר בכלל עוקר כל דיני התורה השלימה ומה לנו לספרי הקדש המקודשים שחדשו לנו רבי ואחריו רבינא ורב אשי ילמדו את בניהם דיני עע"ז ויבנו להם במות טלואות בבית מדרסי עע"ז חלילה לא תהא כזאת בישראל ח"ו שמא תחגור התורה שק עליהם ע"כ הנה תשובה זאת קוראה בגרון שאפ' שלא ילכו לפני הערכאות לנהוג להתדיין כדין ע'כום אסור גמור

הוא ועלי דידן דהר ליישב תשובה זו לדעת מהרש"ך בח"ב סי' רכ"ט שכתבנו שהוא ז"ל סובר שכל שאינו הולך לפניו אע"פ שהוא נוהג להתדיין לפני הערכאות אין כאן איסור ואלו תשובת הרש"בא ז"ל מוכח דאפי' לדון כדיניהם בדייני ישראל אסור וי"ל דמשא ומתן שאני דיש מקומות שאם יתנהגו על פי דין התורה הגמור לא יהיה להם קיום והעמדה ויתבטל המשא ומתן ולכך כל שאינם דנין לפני הערכאות אלא לנהוג שיתנהגו הם בעצמם בנימוסי הע'כום כדי שיתקיים המשא והמתן מנהגם מנהג מפני ישובה של עיר אבל בדיני ירושות דלא שייך בדינא דמשא ומתן ואין כאן טענה מפני שיתקיים המשא ומתן אפילו להתנהג במשפט הע'כום בלתי עמוד לפניו אסור נמצאת למד שלש מדות בדין זה ללכת לדון לפניו אפי' דמשא ומתן ואפי' בדין שדנין כדינו ואפי' שניהם רוצים אסור להתנהג בנימוס הע'כום בלתי עמוד לפניו במשא ומתן מותר בשאר דברים שאינם משא ומתן כירשות ומתנות והדומה להם אפי' לנהוג כנימוסיהם בלתי עמוד לפניו אסור וזה לדעת הרש"בא ז"ל אבל הרי"בש ז"ל בתשובותיו סי' נ"ב חולק על הרש"בא ז"ל בדין הנחלה וסובר דאם נהגו לדון בדיני הירשות כמנהג הגוים הולכין אחריו ומתוך דבריו שם נראה דאפי' לעמוד לפניו בדין מנהגם מנהגם ולפי זה הרי"בש ז"ל חולק על הרמב"ן והרש"בא ז"ל שסוברים דאפילו שניהם רוצים אסור והרי"בש ז"ל סובר דלא נאמר לפניו ולא לפני גוים אלא כשהא' אינו רוצה לדון לפני גוים אבל כששניהם רוצים אין כאן איסור וכל שיש שם מנהג הרי הוא כאלו שניהם רוצים ובאמת שדברי הרש"בא עיקר וכבר כתבתי בתשובה אחרת מהחל' הזה סי' י"ו שאע"פ שהרב מהר"ש נ' ויליסיד ז"ל בתשובה כ"י העלה כדברי הרי"בש ז"ל לע"ד נראה שראוי לתפוס כהרש"בא ז"ל דהרשב"א ז"ל בתשובה כ"י דהוי אחרון מהרי"בש ז"ל מסכים לדברי הרש"בא וכן הרב בב"י ח"מ סי' כ"ו תפס להלכה דברי הרש"בא ז"ל והשמיט דברי הרי"בש ז"ל ולא הזכירם גם הרש"ד חלק א"ה סי' קל"א ומהר"י אדרבי בסי' קכ"ב ובעל משפט צדק ח"ב סי' ס"ח סתמו כן ומצאתי בתשו' כ"י וכתוב עליה מכתב ידי מורי הרב ז"ל שהיא למהריב"ל ז"ל מנהג שנהגו במקום האנוסים במקח וממכר בהיותם בגלות ואח"כ באו לחסו' תחת כנפי השכינה אזלינן בתר דמעיקרא ומאי דהוה הוה ובענין ירושות מסתברא לי שאם יהיה חילוק בין דיניהם לתורתנו ל"מ אם לא באו הנכסי' ליד המקבל אלא שהיו ביד השליש פשיטא דלא אזלינן בתר דמעיקרא אלא יתבין לכל א' חלק המגיע לדין תורה אלא אפי' זכה כל אחד בחלקו כשיחזרו למוטב דיינינן להו כדין ישראל ע"כ וכמה הלכתא גברותא איכא למשמע מתשובה זו איכא למישמע שיש חילוק בין משא ומתן לירשות והדומה להם תו שמעינן מינה דאפי' במשא ומתן לא קיים מנהגם אלא מפני שנהגו כן בהיותם בגלות ונפסק הענין בגיות אבל אם לא נפסק הענין שם וצריך להתדיין פה כשבאו לחסות תחת כנפי השכינה לא אזלינן בתר דמעיקרא אלא דיינינן כפי דין התורה שכן כתב אזלינן כדמעיקרא ומאי דהוה הוה דמשמע דוקא מאי דהוה הוה לא בבאים להתדיין עכשיו ומינה נמי דאם באים להתנהג כן ביהדות אין הולכין אחריו תו שמעינן מינה דבירשות אפי' נפסק הענין בעודם בגיות ובאו לחסות תחת כנפי השכינה סותר הדין שנתדיין כבר בעודם בגיות וחוזר הדבר לדין התורה ומינה דכ"ש דבבאים להתנהג כן בהיותם תחת כנפי השכינה אין מנהגם מנהג והרב בעל המפה ז"ל העתיק תשובת הרי"בש ז"ל בסי' רמ"ח ותשובת הרש"בא בסי' שס"ט נראה דס"ל דלא פליגי הרש"בא ז"ל והריב"ש ז"ל וכמ"ש הסמ"ע ז"ל בסמ"ע שס"ט ואף לפי ישובו ז"ל יראה המעיין דמלבד בנדון הרי"בש אין לדון ולהתנהג כדברי הערכאות

אחר שכתבתי זה חזו דאתאי לנ"ד ואומר דהאנשי אשר שאלו מן הדוכוס יר"ה שידון דין זה לפני הערכאות לפני קונסול פיזה או לפני שלשה סוחרים ערלים הרעו אשר דברו עזבו להם מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים לבנות להם במות טלואות בבית מדרסי העכו"ם וכמ"ש הרש"בא בתשובה הנז' על הרוצה לדון בדיני הערכאות ונדון דידן גרע טפי מנדון הרש"בא דבנדון שלנו אחר שעמדו בפני אנשי המעמד והמה בחכמתם גזרו מה שגזרו והאנשים האלה אשר להם הריב נזרו אחר מפה שגזרו אנשי המעמד כדין תורת משה רבינו ע"ה ובילדי נכרים יספיקו דא עקא ומילתא תמיהא על זרע

ישראל אשר עמדו רגלי אבותיהם על הר סיני מאוס בטוב בחור ברע האנשים האלה אנשים של סורה הם סרו מהר מן הדרך הישרה תורת ה' תמימה ויטו אחרי הבצע בצע מעשקות אם לעקל אם לעקלקלות ומי ישמע להם לדבר הזה לבגוד באשת נעורים ולחבוק חיק נכריה באמת ראויים לנזיפה וליסורם בסילנא דלא מבע דמא ולרדפם עד החרמה דאף אם נודה דאם נהגו לידון בערכאות מה שאינו כל שכבר עמדו לפני אנשי המעמד ודנו בדיני התורה מי שם פה לומר שאינם מרוצי' ממה שנידון בדין התורה וללכת אחרי ההבל בדיני הערכאות והנה אמת שיפה טען השואל שמאחר שהמה כאדם עברו ברית חלפו חוק לשאול מהדוכוס יר"ה שיתדיין לפני גוים ועברו אדאורייתא לפני' ולא לפני גוים אף אם יהיה המנהג שב"ד של ישראל יתנהגו בדין הערכאות שכנגדם אינם רוצים להתדיין אלא בדין התורה ולה' שומעי' שאמרו כהלכה ואנשי מצות' עשו שלא כהוגן לשאל להם מלך שיגזור שיתדיין ע"פי ערלי' יעשו להם שלא כהוגן ולא יתדיין כי אם ע"פי ב"ד הגמור כדת משה וישראל כמו שמצינו בכמה מקומות שבתלמו' הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן ואפי' גבי קדושין מצינו הוא עשה שלא כהוגן לפיכך אפקינעו רבנן לקדושי מיניה ובמסכת יבמות גבי עובדא דגרש אמרין הוא עשה שלא כהוגן לפיכך יעשו לו שלא כהוגן לכופו לגרש

כ"ש בנדון שלנו שאף בלא זה אין כח ביד תושבי ליוורני להכריח לתושבי איזמיר להכריח' שיתדיינו על פי המנהג שלהם שאף שנאמר שנהגו כך ומנהג' מנהג היינו לתושבי ליוורני או אפי' לתושבי עיר אחרת כשהם תובעים לתושבי ליוורני אבל כשתושבי עיר אחרת הם נתבעי' בלי ספק אין יכולים להכריחם שיתדיינו על פי מנהג של ליוורני כיון שהם נתבעי' והתובע הולך אחר הנתב' וכמה כרכורי' כרכרו הרי"בש ומהרש"ך ז"ל לומר דכיון שנעשה העסק במקו' ההוא יתדיינו כפי המנהג שנוהגים במקום העסק מינה דבנ"ד שנעשה פה העסק בעיר איזמיר שראוי להתדיין כמנהג איזמיר ואף אם העסק היה נעשה בעיר ליוורני לא אמרו הרי"בש ומהרש"ך ז"ל דהולכים אחר מקום שנעשה העסק אלא כשהתובע והנתבע היו במקו' שנעשה העסק ואח"כ יצא התובע לעיר אחרת אבל בנ"ד שהנתבע מעול' לא היה בעיר ליוורני כשנעשה העסק לכ"ע אין חיוב לנתבע להתנהג כפי מנהג שנעשה העסק אלא כפי מנהג מקומו כל שכן בנדון זה שנעשה העסק בעיר איזמיר יע"א העולה מעל מ"ש דבנ"ד לית דין ולית דיין שיאמר שלא ידונו על פי תורת ה' תמימה ועל פי זה אני גוזר בגזרת נח"ש לאנשי' האלה אשר להם הריב יחדיו למשפט יקרבו לפני אנשי המעמד שבעיר ליוורני יע"א ויתדיין דין זה על פי התורה ובכל אשר יגזרו אומר שכך הלך הדין כן תקום וכן תהיה ואם יתנו כתף סוררת לבלתי שמוע אל דברינו זה מלבד היותם מועלים בחרם נעשה בהם משפט הראוי להם ואם יעלה על לבם לעכב שם מנכסי תושבי איזמיר יע"א אנחנו נעכב פה מנכסי' הנמצאי' פה מתושבי ליוורני יע"א לא נכחד מעיני כל חכם לב מ"ש הרש"ד"ם ז"ל בחלק ח"מ סי' ק"ן ושפ"ו דכל שיש לחוש לבע"ד שיכול להשטט אפילו שיאמר דציית דינא יש לב"ד לעכב נכסיה' במקום אחר וכתב שם דהדרי' בפרנקיאה קשה מאד להשיג דין עמהם ויכול התובע לעכב הפקדון עד יבא וידון כאן כ"ש הנתבע ובנדון שלפנינו אין צורך אל החששא דכל שהם פרקו עול ממה שדנו אנשי המעמד ה"י ובקשו מאת הדוכוס שיתדיין בפני סוחר' ערלי' אין לך לא ציית דינא גדול מזה והיו יכולין לעכב נכסיהם פה אבל אין מלקין אא"כ מתרין ושומע לנו ישכון בטח הנלע"ד כתבתי הצעיר חיים בכמ"ה ישראל בנבנשת זל"ה